

Exam 2P

Course Title: **Terminología Especializada Jurídica Inglés-Español**
Course ID: **IT0732 (Marron), 26-1**
Cohort ID: **7A**
Exam Date: **11 Nov 2025**

General Instructions: Print your name in the upper right-hand corner of this paper. Read each item carefully. Be sure that you understand exactly what is being asked of you. Begin your answers on the backside of this paper if possible and add extra sheets of paper as needed. Be sure to write your name on any and all extra sheets of paper. Staple all exam papers together when you are finished.

Do not look at other student's exams. If you have a question or a request during the exam, raise your hand and the instructor will call on you.. Do not leave your desk without permission. When you are finished, bring your completed exam to the instructor.

This is a closed book exam. Attempt to answer all questions, even if you are uncertain. Whenever possible, provide answers in bullet list format with complete content. Tasks will be evaluated by sub-tasks. Three (3) points are available for each sub-task: Accuracy (1 pt), Completeness (1 pt), and Sufficiency (1 pt). Points will be awarded in 0.1 increments. Answer in English unless requested to do so otherwise.

Task 1 (6 pts)

The federal governments of both Mexico and the U.S. require very stringent records management protocols. Answer the following questions related to records management:

1. What is QA/QC and how does it apply to documents?
2. What is a Version Control System (VCS) and why is version control an important part of a complete, records management system?
3. Define the terms Git and GitHub.

Task 2 (6 pts)

Translate the following into English:

Al ser el Tribunal Constitucional de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) imparte justicia a través de mecanismos que permiten vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución. Estos mecanismos son procesos llamados medios de control de la constitucionalidad. Como guardiana de la Constitución, la Corte:

- *Mantiene el orden constitucional impuesto a los órganos de gobierno.*
- *Hace valer los derechos y libertades de las personas.*

Los argumentos y razonamientos utilizados por la Corte para la resolución de conflictos son útiles para otros juzgados y tribunales del país, y a menudo su aplicación es obligatoria. Constituyen la actividad jurisprudencial de la Suprema Corte.

La jurisprudencia emitida por la SCJN es obligatoria para los plenos regionales, los Tribunales Colegiados de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación, así como los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los

estados y de la Ciudad de México, así como los tribunales administrativos y del trabajo, tanto locales como federales.

Task 3 (6 pts)

Answer the following questions:

1. The activity of the SCJN is divided into epochs by what publication?
2. Explain the difference between Jurisprudencia Histórica and Jurisprudencia Aplicable. Why does this difference exist?
3. What entities are bound by the jurisprudence issued by the SCJN?

Task 4 (6 pts)

Much of Mexico's theoretical and applied legal development happens through the *la tesis jurídica*: “*un texto en que un autor hace una investigación o disertación, razonando y discuriendo en forma detenida y metódica sobre alguna materia o tema del área específica del Derecho, con la finalidad de exponerla o también para refutar opiniones ajenas*” (see p. 72, Cortés González, Jaime, and Sonia del Carmen Álvarez Cisneros. *Manual de redacción de tesis jurídicas*. Cortés González y Sonia del Carmen Álvarez Cisneros.-1.ª ed., México: Amate, 2017).

a) Briefly define the following five (5) basic types of *tesis jurídica*,

- i) *Tesis histórica jurídica*
- ii) *Tesis jurídico comparativa*
- iii) *Tesis jurídico descriptiva*
- iv) *Tesis jurídico exploratoria*
- v) *Tesis jurídico propositiva*

Task 5 (6 pts)

Because the field of law is extensive and complicated, the capacity to find and use legal resources is key to successful understanding and translation of legal documents. For each of the following legal resources, state the general utility of the resource (i.e., How can the resource be of use?)

- i) Cornell Law School, Legal Information Institute (<https://www.law.cornell.edu/wex>)
- ii) Justia Mexico (<https://mexico.justia.com/>)
- iii) Diario Oficial de la Federación (<https://www.dof.gob.mx/#gsc.tab=0>)
- iv) Diccionario Jurídico (<https://diccionariojuridico.org/>)
- v) Manual del Justiciable: Elementos de Teoría General del Proceso (https://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx/sisbib/po_2010/53702/53702_1.pdf)

Task 6 (6 pts)

The concept of proof in Mexican courts is especially important when expert testimony is provided by experts (*peritos*). Translate the following excerpt from *Tesis Aislada* Registry No. 193185 on the nature of expert testimony.

...la prueba por peritos o peritación ... es una actividad procesal desarrollada en virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministran al Juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente....Si el perito se limita a emitir su

concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a esas conclusiones, el dictamen carecerá de eficacia probatoria y lo mismo será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes.

Task 7 (6 pts)

Civil law in Mexico is codified at both the state and federal levels. According to Carbonll, civil law cases account for upwards of 70% of the total federal cases (see Miguel Carbonell, *Codigo Nacional de Procedimientos Civiles and Familiares*, Tirant Lo Blanch Ed., ISBN 978-84-1197-618-3, 2024).

a) *Artículo 1795* of the *Código Civil* states the four (4) conditions whereby a contract would be rendered void, or invalid. State these conditions in reverse, That is, what are the four (4) conditions whereby a contract would be considered valid? Provide your answers in English.

Task 8 (6 pts)

Define the following legal terms in Spanish and give an English equivalent term:

- acto reclamado
- abrogación
- amparo
- apelación
- en virtud
- juzgados y tribunales
- minist@